

Nr. 165 Reichsminister Kerrl an Staatssekretär Lammers. 23. Mai 1935

R 43 II/1030, Bl. 19–24 Original

Beginn:

Beginn:

[Einwände des Reichsarbeitsministers gegen den Entwurf eines Führererlasses über die Reichsstelle für Raumordnung]

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Der Führer und Reichskanzler hat mich zum Leiter der Reichsstelle zur Regelung des Landesbedarfs der öffentlichen Hand bestellt und mich mit der Durchführung des Gesetzes vom 29. März¹ 1935 beauftragt². In einer persönlichen Besprechung mit dem Führer über die großen Aufgaben, die meine neue Reichsstelle durchzuführen hat, ist vom Führer meine Auffassung über die zu leistende Arbeit gebilligt und mir vom Führer Generalvollmacht gegeben worden³.

Ich hatte, nachdem ich auch mit dem Herrn Reichsarbeitsminister Seldte über mein neues Aufgabengebiet gesprochen hatte und dessen Zustimmung nach der mündlichen Unterhaltung annehmen durfte⁴, den Entwurf eines Erlasses in der Reichskanzlei vorgelegt, der jedoch während Ihrer derzeitigen Abwesenheit an den Herrn Reichsarbeitsminister weitergegeben und von diesem nicht unterschrieben wurde⁵.

Die schriftliche Stellungnahme des Reichsarbeitsministers gegen diesen Erlaß-Entwurf habe ich daraufhin in einer persönlichen Unterredung mit dem Herrn Reichsarbeitsminister besprochen und, nachdem wir uns darüber klar waren, daß es bei meinen Aufgaben sich nur darum handele, einer von vielen Seiten schon lange herbeigesehnten übergeordneten Sache zu dienen, vereinbart, daß diese Zusammenarbeit durch die betreffenden Sachbearbeiter besprochen werden sollte. Ich habe daraufhin meinen ersten Erlaß-Entwurf zurückgezogen⁶.

Die Besprechung zwischen den beiden Sachbearbeitern führte jedoch zu dem Ergebnis, daß der Reichsarbeitsminister mir für die Durchführung meiner Aufgaben in der neuen Reichsstelle nicht das Recht einer übergeordneten Planung zubilligen will.

¹ Durch die Rkei hs. korrigiert aus: „April“.

² Gesetz über die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand vom 29. März 1935 (RGBl. I S. 468); s. Dok. Nrr. 124, 133 P. 2. Die Ernennung Kerrls zum Leiter der RSt. durch Hitler war am 3. 4. 35 erfolgt; R 43 II/1030, Bl. 9.

³ Diese Unterredung hatte nach der Mitteilung Kerrls bei Übersendung seines Erlaßentwurfs (u. Anm. 5) am 1. 5. 35 stattgefunden. Näheres nicht ermittelt.

⁴ Im Gegensatz zu dieser Version Kerrls hatte MD Rettig/RAM nach einem Vm. Wiensteins vom 8. 5. 35 (R 43 II/1030, Bl. 16) die Rkei wissen lassen, daß „Herr Reichsminister Kerrl mit Herrn Reichsminister Seldte nur ganz flüchtig am 1. Mai über den Erlaß gesprochen hat. Herr Reichsminister Seldte habe erklärt, daß er keinesfalls mit dem Erlaß einverstanden sei, der ihm Zuständigkeiten wegnehme“.

⁵ „Erlaß über Reichs- und Landesplanungswesen“, Fassung vom 2. 5. 35; R 43 II/1030, Bl. 12 f.: Der Entwurf gedachte alle Angelegenheiten der Reichs- und Landesplanung vom RAM auf eine neuzuschaffende „Reichsstelle für Raumbeschaffung“ zu übertragen und dieser auch die Planungsbehörden der Länder und die Landesplanungsverbände unmittelbar zu unterstellen. Wienstein hatte am 6. 5. eine Entwurfsabschrift dem Gesetzgebungsreferenten des RIM, MR Medicus, und StS Krohn zur persönlichen Kenntnis und Äußerung zugehen lassen und – da Lammers sich in Urlaub befand – den Entwurf nach einer durch MR Meerwald eingeholten Entscheidung Hitlers am 10. 5. auch offiziell dem RIM und RAM zur Stellungnahme zugeleitet; ebd. Bl. 14–17.

⁶ Kerrl teilte die Rücknahme des Entwurfs am 16. 5. 35 dem RAM mit, das daraufhin von einer Übersendung seiner schriftl. Stellungnahme an die Rkei absah; ebd. Bl. 18.

Ich lege daher hiermit einen neuen Erlaß-Entwurf vor⁷ und führe zu dessen Begründung folgendes an:

Die Präambel des Gesetzes für meine Reichsstelle enthält zwei Aufgaben:

- 1.

Eine zweckvolle Gestaltung des deutschen Raumes zu sichern und

- 2.

den für Zwecke der öffentlichen Hand erforderlichen Landbedarf nach einheitlichen Gesichtspunkten zu decken.

Diese Aufgaben werden ergänzt und erweitert durch den § 3⁸:

Die Reichsstelle hat darüber zu wachen, daß der deutsche Raum in einer den Notwendigkeiten von Volk und Staat entsprechenden Weise gestaltet wird.

Hieraus geht eindeutig hervor, daß der vorbezeichnete Zweck nicht durch eine andere Stelle und andere Gesetze erfüllt werden soll.

Es ist aber nicht nur Aufgabe meiner Reichsstelle, nach Art eines Koordinations-Ausschusses unter den obersten Reichsbehörden Fragen des Landbedarfs durch Kompromisse zu liquidieren, sondern in *richtungweisender positiver Arbeit* dafür zu sorgen, daß der Lebensraum des deutschen Volkes in einer den Notwendigkeiten von Volk und Staat entsprechenden Weise gestaltet wird.

Im Erlaß über das Siedlungs- und Wohnungswesen vom 4. Dezember 1934⁹, welcher vom Reichsarbeitsminister dafür angeführt wird, daß eine Reichsplanung zum Geschäftsbereich des Reichsarbeitsministers gehört, heißt es aber ausdrücklich:

„Die mit der Förderung des deutschen Siedlungswerkes zusammenhängenden Arbeiten usw. gehen in den Geschäftsbereich des Reichsarbeitsministers über. Dazu gehören aber auch die Angelegenheiten des Wohnungswesens, insbesondere die Wohnungsfürsorge, der Reichs- und Landesplanung und der Kleinsiedlung“.

Die in diesem Zusammenhang genannte „Reichsplanung“ bezieht sich jedoch ausdrücklich nur auf die mit der Förderung des deutschen Siedlungswerkes zusammenhängenden Aufgaben.

Ausdrücklich sind in dem Erlaß die Aufgaben ausgenommen, die dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft hinsichtlich der Planung der Neubildung des deutschen Bauerntums zustehen. Das Gesetz über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht vom 29. März 1935¹⁰, welches meinem Gesetz vorausgeht, regelt die Planung der Wehrmacht auch außerhalb des Reichsarbeitsministeriums. Ferner bestehen andere Planungsstellen, die ebenfalls unabhängig vom Reichsarbeitsministerium planen und feststellen. Es ist daher gesetzlich eindeutig festgelegt, daß eine umfassende Raum- oder Reichsplanung nicht vom Reichsarbeitsministerium durchgeführt werden soll und kann.

Das Gesetz über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht legt diese Aufgaben bis ins einzelne fest. In meinem Gesetz ist die übergeordnete Bedeutung nach großen Gesichtspunkten in wenigen Worten gekennzeichnet.

Wenn somit meine Reichsstelle die höchsten Belange von Volk und Staat zu betreuen hat, so kann auch nur von dieser Reichsstelle aus die große umfassende, übergeordnete Raumordnung erfolgen. Jede andere Stelle, die sich mit Sonderplanungen einzelner Wirtschaftsaufgaben befaßt (wie z.B. Siedlungs- und Wohnungswesen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Eisenbahnbau, Straßenbau,

⁷ Anlage: „Erlaß über die Reichsstelle für Raumordnung“; ebd. Bl. 25. Der Entwurf ersetzte eine frühere, nur dem RAM zugeleitete Fassung gleichen Titels (Dok. Nr. 166 Anm. 2) und umschrieb die Kompetenzen der RfR wie folgt:

„Die Reichsstelle für Raumordnung übernimmt die zusammenfassende, übergeordnete Planung und Ordnung des deutschen Raumes für das gesamte Reichsgebiet.

Der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung verfügt direkt über die bestehenden Planungsbehörden und -verbände, insoweit diese Aufgabe es erfordert.“

⁸ Ganzer Text von § 3 des Gesetzes vom 29. 3. 35 zit. bei Dok. Nr. 124 Anm. 6.

⁹ RGBl. I S. 1225. Vgl. Dok. Nrr. 26, 39 Anm. 10.

¹⁰ RGBl. I S. 467; s. Dok. Nrr. 109 und 133 P. 1.

Landesverteidigung, Industrieverlagerung usw.), kann von ihrem einseitigen Interessentenstandpunkt aus nicht die Aufgaben einer übergeordneten Gesamtordnung lösen.

Durch die Schaffung meines Gesetzes vom 29. 3. 1935 ist anerkannt, daß die Überschneidung der einzelnen Dienststellen in ihren Planungen durch eine übergeordnete Instanz geordnet werden sollen, und daß die bisherigen Bemühungen – eine Raumordnung allein nach den Gesichtspunkten des deutschen Siedlungswerkes zu treiben – nicht zur notwendigen Gesamt- oder Raumordnung führen können.

Gemäß § 3 Abs. 2 sind die obersten Reichsbehörden, d.h. sämtliche mit Sonderplanung befaßten Reichsbehörden, an die Weisung meiner Reichsstelle gebunden, aber auch alle sonstigen Sonderplanungsstellen müssen letzten Endes mir zur Verfügung stehen.

Die einzige Initiative auf dem Gebiete der zusammenfassenden und übergeordneten Raumordnung für das gesamte Reichsgebiet kann daher nur bei meiner Reichsstelle liegen.

Die oberste Verwaltungstätigkeit der Reichsstelle auf diesem Gebiet ergibt sich eindeutig aus dem § 3 Abs. 2, wonach Mitteilungen und Auskünfte von allen Reichsbehörden an meine Reichsstelle zu erteilen sind. Ich kann Einspruch erheben und gemäß § 2 meine eigenen Entscheidungen treffen.

Bei den Entscheidungen über die vielseitigen Planungsprobleme, die mit der Gestaltung des deutschen Raumes im Zusammenhang stehen, ist es aber notwendig, daß ich mir selbst aufgrund eigener Erhebungen, Anordnungen und Erfahrungen ein Urteil über den jetzigen Zustand bilde. Dieses Urteil kann nur meine Reichsstelle objektiv und unter Ausschluß sich widerstreitender Sonderinteressen treffen, und nur danach die Möglichkeiten prüfen und Maßnahmen vorsehen, die zu einer den Notwendigkeiten von Volk und Staat entsprechenden Gestaltung des deutschen Raumes führen.

Die Notwendigkeit, alle Sonderplanungen meiner übergeordneten und zusammenfassenden Gesamtordnung zu unterstellen, wird besonders von dem

Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, dem
Reichswehrminister, dem
Reichsminister der Luftfahrt und dem
Reichsforstmeister

anerkannt und ein schnelles Durchgreifen und Zusammenfassen befürwortet.

Sämtliche der obengenannten obersten Reichsbehörden treiben eigene Planungen für ihre Sonderaufgaben und müssen auch diese Planungen fortsetzen. Ebenso kann der Reichsarbeitsminister die ihm nach dem Erlaß über das Siedlungs- und Wohnungswesen vom 4. 12. 1934 zugewiesenen Angelegenheiten der Sonderplanung weiter durchführen. Ich will bei der Durchführung meiner Aufgaben dem Herrn Reichsarbeitsminister seine Sonderplanung nicht etwa nehmen, sondern, um Doppelarbeit zu vermeiden, nur das Recht haben, den bestehenden Apparat für die Durchführung meiner Aufgaben zu benutzen und wegen der gebotenen Eile direkt über die bestehenden Planungsbehörden und -verbände zu verfügen, soweit es meine Aufgabe erfordert.

Ich bitte daher ergebenst, den anliegenden Erlaß dem Führer und Reichskanzler zur Unterschrift vorlegen zu wollen¹¹.

Heil Hitler!

Kerrl

¹¹ Lammers leitete die Vorlage Kerrls samt Erlaßentwurf am 29. 5. dem RIM und RAM m.d.B. um beschleunigte Stellungnahme zu; R 43 II/1030, Bl. 25. Das Schreiben kreuzte sich mit der mittlerweile bereits abgesandten Erwiderung Seldtes: Dok. Nr. 166.

Zitierhinweis

Nr. 165 Reichsminister Kerrl an Staatssekretär Lammers. 23. Mai 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d165>